



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ghito Rolies Jems Tanawani alias Boncu;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : **33** Tahun/ **25** September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertamina, Kampung Barawaikap, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau Jalan Hasanudin, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2025, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025 PN Sru tanggal 5 Mei 2025 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Sru tanggal 28 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Sru tanggal 28 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ghito Rolies Jems Tanawani Alias Boncu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ghito Rolies Jems Tanawani Alias Boncu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,3 (enam belas koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma delapan) gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;

Masing masing telah disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor 040/11858/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Brigita Desriana Masarrang Pemimpin UPC Serui Pelabuhan, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut di atas berubah beratnya masing masing menjadi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 18,8 (delapan belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,1 (enam belas koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



Klip Plastik berisikan 26 plastik bening berukuran kecil;

- 1 (satu) bungkus plastik sedang bertuliskan KLIP PLASTIK berisikan 56 plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP berwarna hitam dengan merek Oppo dan menggunakan silikon bertuliskan Supreme;
 - 1 (satu) buah uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 19 Mei 2025 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-02/KEP.YAPEN/Enz.2/04/2025 tanggal 28 April 2025 yang dibacakan di persidangan tanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Ghito Rolies Jems Tanawani alias Boncu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 pukul 00.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pondok Natal atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Gad Seatiel

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airei yang merupakan anggota satrenarkoba Polres Kepulauan Yapen pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 pukul 00.00 mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ghito Rolies Jems Tanawani sedang melakukan transaksi narkoba jenis ganja sehingga Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Gad Seatiel Airei beserta tim mencari keberadaan Terdakwa yang diketahui sedang berada di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Yapen Selatan tepatnya di sebuah pondok natal. Sesampainya di pondok natal Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Gad Seatiel Airei melihat Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya, sehingga Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Gad Seatiel Airei bersama tim langsung melakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba yang diduga jenisnya ganja pada kantong celana Terdakwa di bagian sebelah kiri, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga narkoba jenis ganja disekitar pondok natal, 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis ganja yang diletakkan di atas 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan 5000 (lima ribu rupiah). Setelah itu tim satresnarkoba yapen membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Hasanudin serta dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh tetangga Terdakwa yaitu Saksi Elihut Mauri. Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan klip plastik yang berisikan 26 (dua puluh enam) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan klip plastik yang berisikan 56 (lima puluh enam) plastik bening yang disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada tanggal 27 Januari 2025 berawal saat Terdakwa Ghito Rolies Jems Tanawani alias Boncu berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr.Wempi alias Piwem (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar R1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kepada Sdr.Wempi (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja. Kemudian Sdr Wempi alias Piwem (DPO) menitipkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr.Jeri yang pada saat itu akan berpergian menggunakan Kapal KM. Doloronda. Setibanya Kapal KM. Doloronda di dermaga serui Terdakwa langsung masuk ke dalam Kapal menemui Sdr.Jeri untuk mengambil paket narkoba jenis ganja dan setelah mendapatkannya Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung membagikan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam bungkus plastik bening berukuran kecil seperti

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan narkoba siap edar;

Bahwa diketahui barang bukti narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja tersebut memiliki berat keseluruhan 39,1 (tiga puluh sembilan koma satu) gram dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan sebesar 1,4 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Polda Papua. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan, sample barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis ganja, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 069/NNF/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratoprium Forensik Polda Papua Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si;

Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Kesehatan dan tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Ghito Rolies Jems Tanawani alias Boncu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 pukul 00.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pondok Natal atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Gad Seatiel Airei yang merupakan anggota satrenarkoba Polres Kepulauan Yapen pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 pukul 00.00 mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ghito Rolies Jems Tanawani sedang melakukan transaksi narkoba jenis ganja sehingga Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Gad Seatiel Airei beserta tim mencari keberadaan Terdakwa yang diketahui sedang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Yapen Selatan tepatnya di sebuah pondok natal. Sesampainya di pondok natal Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Gad Seatiel Airei melihat Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya, sehingga Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Gad Seatiel Airei bersama tim langsung melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika yang diduga jenisnya ganja pada kantong celana Terdakwa di bagian sebelah kiri, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga narkotika jenis ganja disekitar pondok natal, 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis ganja yang diletakkan di atas 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan 5000 (lima ribu rupiah). Setelah itu tim satresnarkoba yapen membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Hasanudin serta dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh tetangga Terdakwa yaitu Saksi Elihut Mauri. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan klip plastik yang berisikan 26 (dua puluh enam) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan klip plastik yang berisikan 56 (lima puluh enam) plastik bening yang disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut pada tanggal 27 Januari 2025 berawal saat Terdakwa Ghito Rolies Jems Tanawani alias Boncu berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr.Wempi alias Piwem (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kepada Sdr.Wempi (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja. Kemudian Sdr Wempi alias Piwem (DPO) menitipkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr.Jeri yang pada saat itu akan berpergian menggunakan Kapal KM. Doloronda. Setibanya Kapal KM. Doloronda di dermaga serui Terdakwa langsung masuk ke dalam Kapal menemui Sdr.Jeri untuk mengambil paket narkotika jenis ganja dan setelah mendapatkannya Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung membagikan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam bungkus plastik bening berukuran kecil seperti paketan narkotika siap edar;

Bahwa diketahui barang bukti narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja tersebut memiliki berat keseluruhan 39,1 (tiga puluh sembilan koma satu) gram dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan sebesar 1,4 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Polda Papua.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan, sample barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis ganja, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 069/NNF/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratoprium Forensik Polda Papua Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si;

Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Kesehatan dan tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Ghito Rolies Jems Tanawani alias Boncu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 pukul 00.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pondok Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa mencampur narkoba jenis ganja dengan tembakau rokok lalu Terdakwa menggulungnya menggunakan kertas rokok sehingga terlihat seperti rokok selanjutnya Terdakwa membakar narkoba jenis ganja tersebut dan menghisapnya melalui mulut sehingga mengeluarkan asap layaknya seperti menghisap rokok. Bahwa Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan ganja yang merupakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor Polisi: SKPN/147/II/2025/Urkes tanggal 10 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Finni Dwi Ratnasari yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menerangkan, urine Terdakwa positif mengandung marijuana (ganja);

Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Kesehatan dan tidak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gad Seatiel Airei, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 00.00

WIT, saksi bersama rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika yang diduga jenisnya ganja. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung pergi menuju ke Jalan Imam Bonjol, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, lalu setibanya mereka disana tepatnya di sebuah pondok Natal, saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa bersama beberapa temannya sedang bermain *Ludo King*, setelah itu Tim Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja di atas *handphone* berwarna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja serta uang selebar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian anggota Tim Satresnarkoba melakukan pengeledahan di sekitar pondok Natal, lalu ditemukan 3 (tiga) plastik plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja, setelah Terdakwa diperiksa saat itu Terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya anggota Tim Satresnarkoba bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin, Distrik Yapen Selatan untuk melakukan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Elihut Mauri, lalu didalam lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi tanaman kering yang diduga jenisnya ganja, 1 (satu) klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) klip plastik berisi 56 (lima puluh enam) plastik bening berukuran kecil, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, jumlah keseluruhan tanaman kering yang ditemukan tersebut adalah sekitar 39,1 (tiga puluh sembilan koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, tanaman kering dalam bungkus plastik bening tersebut merupakan narkoba jenis ganja, sedangkan berdasarkan hasil tes urin Terdakwa positif THC/Ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, tanaman kering dalam bungkus plastik bening yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui niat/tujuan Terdakwa untuk memiliki bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan ataupun peneliti kesehatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa, Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menjual, membeli, ataupun menawarkan untuk dijual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sindikat/organisasi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Elihut Mauri, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 00.30

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, ketika saksi berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Hasanudin, Distrik Yapen Selatan, pihak Kepolisian datang ke rumah untuk meminta bantuan saksi untuk menyaksikan hasil penggeledahan di rumah Terdakwa. Kemudian saksi bersama pihak Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa, lalu di temukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi tanaman kering yang diduga jenisnya ganja, 1 (satu) klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) klip plastik berisi 56 (lima puluh enam) plastik bening berukuran kecil telah berada di atas meja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui niat/tujuan Terdakwa untuk memiliki bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan ataupun peneliti kesehatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 039/11858/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Brigita Desriana Masarrang sebagai Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Serui Pelabuhan, dengan perincian “1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,3 (enam belas koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol kom delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, dengan total keseluruhan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang diduga jenisnya adalah seberat 39,1 (tiga puluh sembilan koma satu) gram”;

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor 040/11858/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Brigita Desriana Masarrang sebagai Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Serui Pelabuhan, dengan perincian “yang ditandatangani oleh Brigita Desriana Masarrang sebagai Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Serui Pelabuhan, dengan perincian “semua barang bukti dilakukan penyisihan masing-masing seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan total keseluruhan penyisihan seberat 1,4 (satu koma empat) gram guna menjadi sample untuk pembuktian secara laboratoris di kantor Bid Labfor Polda Papua di Jayapura, sehingga berat keseluruhan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja menjadi seberat 37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) gram”;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 069/NNF/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang ditandatangani para Pemeriksa dan Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda, dengan kesimpulan “barang bukti dengan nomor 075/NNF/II/2025 berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut adalah benar Narkotika Jenis Ganja”;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/147/II/2025/Urkes tanggal 10 Februari 2025, yang ditandatangani oleh dr. Finni Dwi Ratnasari sebagai Dokter pada Fasilitas TK 1 (satu) Klinik Darma Patria Tama, terhadap Githo Rolies Jems Tanawani, dengan hasil pemeriksaan “Marijuana (THC) Positif”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibaca di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Githo Rolies Jems Tanawani alias Boncu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 00.00 WIT, bertempat di sebuah Pondok Natal yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, ketika



Terdakwa bersama beberapa temannya sedang bermain *Ludo King*, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penggeledahan beberapa teman Terdakwa terlebih dahulu, lalu karena takut maka Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil milik Terdakwa ke semak-semak yang ada di sekitar pondok Natal, kemudian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja di atas *handphone* berwarna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja serta uang selebar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian anggota Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan di sekitar pondok Natal, lalu ditemukan 3 (tiga) plastik plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibuang oleh Terdakwa tersebut sebelumnya, setelah Terdakwa diperiksa saat itu Terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya anggota Tim Satresnarkoba bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin, Distrik Yapen Selatan untuk melakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Elihut Mauri, lalu didalam lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi tanaman kering yang diduga jenisnya ganja, 1 (satu) klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) klip plastik berisi 56 (lima puluh enam) plastik bening berukuran kecil, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh karena pembelian dengan nominal uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Wempi di Jayapura yang dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* pada *handphone* Terdakwa. Hal mana paket pembelian tersebut tiba di Serui melalui kapal yang tiba beberapa hari sebelum Terdakwa di tangkap, yang Terdakwa ambil dari seseorang ketika kapal berlabuh di Pelabuhan Serui;
- Bahwa setelah menerima paket tersebut, Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin, Distrik Yapen Selatan, selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa tanaman kering yang ada di dalam paket tersebut lalu membagikannya ke dalam beberapa plastik



bening berukuran kecil agar dapat dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan ataupun peneliti kesehatan;
- Bahwa niat/tujuan Terdakwa untuk memiliki bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga narkoba jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menjual, membeli, ataupun menawarkan untuk dijual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sindikat/organisasi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli ataupun alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,3 (enam belas koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol kom delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan klip palstik berisikan 26 (dua puluh enam) plastik bening berukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan klip palstik berisikan 56 (lima puluh enam) plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) unit *hanphone* berwarna hitam dengan merek Oppo menggunakan silicon bertuliskan Supreme;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 10 Februari 2025** sekitar pukul 00.00 WIT, bertempat di sebuah Pondok Natal yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, ketika Terdakwa bersama beberapa temannya sedang bermain *Ludo King*, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian di antaranya Saksi Gad Seatiel Airei melakukan penggeledahan terhadap beberapa teman Terdakwa terlebih dahulu, lalu karena takut sebelum Terdakwa digeledah maka Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil milik Terdakwa ke semak-semak yang ada di sekitar pondok Natal, kemudian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkoba jenis ganja di atas *handphone* berwarna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkoba jenis ganja serta uang selembarnya nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah itu anggota Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan di sekitar pondok Natal, lalu ditemukan 3 (tiga) plastik plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibuang oleh Terdakwa tersebut sebelumnya, selanjutnya Terdakwa diperiksa saat itu Terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya anggota Tim Satresnarkoba bersama Terdakwa menuju ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sri



rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin, Distrik Yapen Selatan untuk melakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Elihut Mauri, lalu didalam lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi tanaman kering yang diduga jenisnya ganja, 1 (satu) klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) klip plastik berisi 56 (lima puluh enam) plastik bening berukuran kecil, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh karena pembelian dengan nominal uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Wempi di Jayapura yang dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* pada *handphone* Terdakwa. Hal mana paket pembelian tersebut tiba di Serui melalui kapal yang tiba beberapa hari sebelum Terdakwa di tangkap, yang Terdakwa ambil dari seseorang ketika kapal berlabuh di Pelabuhan Serui. Setelah menerima paket tersebut, Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin, Distrik Yapen Selatan, selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa tanaman kering yang ada di dalam paket tersebut lalu membagikannya ke dalam beberapa plastik bening berukuran kecil agar dapat dikonsumsi sendiri;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,3 (enam belas koma tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;



7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;

dengan total seberat 39,1 (tiga puluh sembilan koma satu) gram yang telah disisihkan masing-masing seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan total keseluruhan penyisihan seberat 1,4 (satu koma empat) gram guna menjadi sample untuk pembuktian secara laboratoris di kantor Bid Labfor Polda Papua di Jayapura, sehingga berat keseluruhan menjadi seberat 37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) gram adalah narkotika jenis ganja (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika 039/11858/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 *juncto* Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika 040/11858/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 masing-masing oleh oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Serui Pelabuhan *juncto* Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 069/NNF/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 oleh Laboratorium Forensik Polda Polda);

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering tersebut serta Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan ataupun peneliti kesehatan;
- Bahwa niat/tujuan Terdakwa untuk memiliki bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual ataupun ditawarkan kepada orang lain dalam rangka peredaran gelap narkotika di wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam sindikat/organisasi peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan



yang paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara *aquo*, orang perseorangan secara umum pengertiannya sama dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Ghito Rolies Jems Tanawani alias Boncu** dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, menurut Hakim unsur ini merupakan unsur subjektif, sehingga akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan unsur objektif yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menanam” diartikan sebagai menaruh (bibit,



benih, setek, dsb) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan “memelihara” dapat diartikan sebagai mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak namun untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa orang tersebut ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, semisalnya dengan membeli, hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menguasai”, berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kuasa atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai sesuatu, maka ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tersebut walaupun sesuatu tersebut secara fisik berada dalam kekuasaannya ataupun tidak, tapi seseorang tersebut dapat melakukan perbuatan seperti menjual, memberikan kepada orang lain ataupun perbuatan/tindakan lainnya yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain ataupun sekelompok orang;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang, misalnya sayuran, buah-buahan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini selain membuktikan perbuatan materiil (*actus reus*) yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perlu juga untuk membuktikan sikap batin/niat (*mens rea*) dari Terdakwa yaitu menggunakan/mengonsumsi Narkotika untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ataukah untuk peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 00.00 WIT, bertempat di sebuah Pondok Natal yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, ketika Terdakwa bersama beberapa temannya sedang bermain *Ludo King*, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian di antaranya Saksi Gad Seatiel Airei melakukan penggeledahan terhadap beberapa teman Terdakwa terlebih dahulu, lalu karena takut sebelum Terdakwa digeledah maka Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil milik Terdakwa ke semak-semak yang ada di sekitar pondok Natal, kemudian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja di atas *handphone* berwarna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja serta uang selebar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah itu anggota Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan di sekitar pondok Natal, lalu ditemukan 3 (tiga) plastik plastik bening berukuran kecil berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibuang oleh Terdakwa tersebut sebelumnya, selanjutnya Terdakwa diperiksa saat itu Terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya anggota Tim Satresnarkoba bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin, Distrik Yapen Selatan untuk melakukan penggeledahan yang turut

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



disaksikan oleh Saksi Elihut Mauri, lalu didalam lemari yang berada di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi tanaman kering yang diduga jenisnya ganja, 1 (satu) klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) klip plastik berisi 56 (lima puluh enam) plastik bening berukuran kecil, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 16,3 (enam belas koma tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;

dengan total seberat 39,1 (tiga puluh sembilan koma satu) gram yang telah disisihkan masing-masing seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan total keseluruhan penyisihan seberat 1,4 (satu koma empat) gram guna menjadi sample untuk pembuktian secara laboratoris di kantor Bid Labfor Polda Papua di Jayapura, sehingga berat keseluruhan menjadi seberat 37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) gram (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika 039/11858/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 *juncto* Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika 040/11858/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 masing-masing oleh oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Serui Pelabuhan), hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 069/NNF/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 oleh Laboratorium Forensik Polda Polda diketahui bahwa **daun, biji dan batang kering dalam 7 (tujuh) plastik bening tersebut di atas adalah narkotika jenis ganja;**



Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut di atas tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh karena pembelian dengan nominal uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Wempi di Jayapura yang dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* pada *handphone* Terdakwa. Hal mana paket pembelian tersebut tiba di Serui melalui kapal yang tiba beberapa hari sebelum Terdakwa di tangkap, yang Terdakwa ambil dari seseorang ketika kapal berlabuh di Pelabuhan Serui. Setelah menerima paket tersebut, Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin, Distrik Yapen Selatan, selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa tanaman kering yang ada di dalam paket tersebut lalu membagikannya ke dalam beberapa plastik bening berukuran kecil agar dapat dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pemilik atas 7 (tujuh) plastik bening berisi narkotika jenis ganja tersebut di atas karena diperoleh melalui pembelian dengan nominal uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Wempi di Jayapura, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan “memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap apakah Terdakwa memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di atas dengan “tanpa hak atau melawan hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berasal dari kata “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur persyaratan yang harus dipenuhi secara administratif bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dapatlah dipahami yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa landasan hukum sebagaimana ditentukan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” meliputi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak merupakan bentuk khusus dari melawan hukum atau dengan kata lain, tanpa hak merupakan bentuk melawan hukum dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sri



pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja di bidang kesehatan ataupun seorang peneliti di bidang kesehatan selanjutnya pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika dan juga kepemilikan narkotika oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan “tanpa hak”, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sejumlah uang yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 16,3 (enam belas koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dengan total keseluruhan seberat 39,1 (tiga puluh sembilan koma satu) gram telah disisihkan masing-masing seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan total keseluruhan penyisihan seberat 1,4 (satu koma empat) gram guna menjadi sample untuk pembuktian secara laboratoris di kantor Bid Labfor Polda Papua di Jayapura (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika 039/11858/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 *juncto* Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika 040/11858/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 masing-masing oleh oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Serui Pelabuhan), hal mana tentunya total berat masing-masing telah berubah dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 18,8 (delapan belas koma delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 16,1 (enam belas koma satu) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram;

Sehingga total keseluruhan narkotika jenis ganja pada saat pemeriksaan barang bukti di persidangan adalah 37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) gram, maka Majelis Hakim hanya akan mencantumkan jumlah berat barang bukti narkotika setelah disisihkan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja tersebut di atas, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan klip plastik berisikan 26 (dua puluh enam) plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan klip plastik berisikan 56 (lima puluh enam) plastik bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* berwarna hitam merek Oppo dengan menggunakan silikon bertuliskan Supreme merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan kejahatan sedangkan terhadap 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan barang bukti yang bernilai mata uang, tentunya kedua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ghito Rolies Jems Tanawani alias Boncu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ghito Rolies Jems Tanawani alias Boncu, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 18,8 (delapan belas koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 16,1 (enam belas koma satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang jenisnya adalah ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan klip plastik berisikan 26 (dua puluh enam) plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang bertuliskan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik berisikan 56 (lima puluh enam) plastik bening berukuran kecil;

- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* berwarna hitam merek Oppo dengan menggunakan silikon bertuliskan Supreme;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Roni Bahari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Jauhari Seri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Batara Vincent Siburian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Jauhari Seri, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sru